Ethics

Human Subject Protection

SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

WELCOME TO HSP COURSE

หน้าที่ของผู้วิจัยคือ

ไม่ทำให้อาสาสมัครเกิดอันตราย หรือไม่เกิดผล

กระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้เข้าร่วมการวิจัย

Ethics จริยธรรมการวิจัยในคน

- คือหลักเกณฑ์เพื่อคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี และความปลอดภัยของผู้ตอบแบบสอบถาม ก่อนเริ่มเก็บข้อมูล
- ผู้วิจัยทุกคน จำเป็นต้องมีใบผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนก่อนลงมือดำเนินการ
- ต้องขอรับรองจาก คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ก่อนที่จะดำเนินการ
- ทุกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนต้องมีการขอใบรับรองการดำเนินการเสมอ

ให้นักศึกษาทุกคนเข้าอบรมตามลิงค์ และสอบ และให้ได้ใบ certificate

https://elearning-necast.nrct.go.th/

Ethics

- Type of Research
- ICD GCP กลุ่มเปราะบาง
- Belmont Report
- Declaration of Helsinki

Rules

- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต้องผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
- โดยเอกสาร certificate ยังไม่หมดอายุในอีก 6 เดือนข้างหน้า
- ต้องดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อนเริ่มเก็บข้อมูล อย่างน้อย 3 เดือน
- ถ้ายังไม่มีเอกสารหนังสือการรับรองการวิจัยจะไม่สามารถดำเนินการเก็บข้อมูลได้
- ขอรับรองย้อนหลังไม่ได้
- ทุกงานวิจัยที่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องต้องขอเอกสารรับรองการทำวิจัยในมนุษย์

WHY Ethics?

- เพื่อคุ้มครองสิทธิ์และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมวิจัย (กลุ่มตัวอย่าง หรือ อาสาสมัคร)
- **ปกป้องสิทธิมนุษยชน**: ป้องกันไม่ให้อาสาสมัครถูกบังคับ หรือถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ในกระบวนการเก็บข้อมูล
- **ความปลอดภัยของอาสาสมัคร**: ควบคุมความเสี่ยงอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมจากการทดลองหรือการทำแบบสอบถาม
- **มาตรฐานสากลและกฎหมาย**: เป็นข้อบังคับทางกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่ทุกสถาบันและวารสารวิชาการยอมรับ ลดความเสี่ยงด้านกฎหมายเวลาถูกร้องเรียน
- สร้างความน่าเชื่อถือให้กับงานวิจัย เป็นหลักฐานว่านักวิจัยดำเนินการอย่างรอบคอบ โปร่งใสและรับผิดชอบ
- เพื่อให้การวิจัยเป็นไปตามหลักจริยธรรมสากล

Type of Research

- Not Subject to Ethical Review โครงการวิจัยที่ไม่เข้าข่ายจริยธรรมในมนุษย์
- Exemption Protocol การขอรับรองแบบยกเว้น
- Full Board Protocol การขอรับรองแบบเต็มรูปแบบ
- Expedited Protocol การขอรับรองแบบเร็ว

Not Subject to Ethical Review

- โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่เข้าข่ายต้องนำมาให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยพิจารณา
- โครงการที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการทดลองหรือการเก็บข้อมูลจากมนุษย์โดยตรง
- ข้อมูลหรือรายงานที่ทำขึ้นเพื่อใช้พัฒนาการทำงานหรือการบริหารภายในหน่วยงานเท่านั้น
- การใช้ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลที่เปิดเผยทั่วไป หรือเอกสารทางประวัติศาสตร์โดยไม่มีการเชื่อมโยงถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- การเรียนการสอนปกติ การประเมินโครงการประจำ หรือการปฏิบัติงานทั่วไปที่ไม่ได้มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ

Exemption Protocol

- **โครงร่างการวิจัยที่ได้รับการยกเว้นจากการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เต็มรูปแบบ**
- เป็นงานวิจัยที่ **ไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงต่ำมาก** ต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม หรือกฎหมาย
- แม้ว่าจะเรียกว่า "ได้รับการยกเว้น" แต่นักวิจัย **ไม่สามารถตัดสินและยกเว้นตัวเองได้** นักวิจัยยังคงต้องส่งโครงร่างการวิจัย

Types of Exemption

- งานวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ำ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางกายภาพ จิตใจ หรือสังคมต่ออาสาสมัคร
- งานวิจัยที่ไม่ระบุตัวตนของผู้เข้าร่วม
- การทดสอบวิธีการสอน การเปรียบเทียบหลักสูตร หรือเทคนิคการเรียนในห้องเรียนตามปกติ
- การใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ หรือสังเกตพฤติกรรมในที่สาธารณะ โดยไม่มีการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่สืบค้นกลับไปยังตัวผู้ตอบได้ และไม่เป็นเรื่องที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
- การนำข้อมูลที่มีอยู่แล้ว หรือข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะมาวิเคราะห์
- การวิจัยหรือประเมินผลโครงการภายในองค์กร เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการหรือการทำงานของหน่วยงานตนเอง
- การทำแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องอ่อนไหวหรือความเป็นส่วนตัวสูง
- เช่น การสำรวจความพึงพอใจ การสังเกตพฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่มีข้อมูลอยู่แล้วโดยไม่มีข้อมูลระบุตัวตน

งานวิจัยประเภทไหนที่ **ห้ามขอ** Exempt

- **กลุ่มเปราะบาง**: กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบทางสังคม สุขภาพ หรือเศรษฐกิจได้ง่ายกว่าคนทั่วไป

  มีผู้ร่วมวิจัยเป็น เด็ก ผู้สูงอายุ นักโทษ ผู้ป่วยจิตเวช หญิงตั้งครรภ์ แรงงานต่างด้าว

- **มีการปกปิด/หลอกลวง**: งานวิจัยที่มีการตั้งใจปกปิดข้อมูลหรือหลอกลวงอาสาสมัคร
- **ความเสี่ยงสูง**: มีการรุกล้ำร่างกาย เช่น การฉีดยา การทดลองสิ่งแปลกปลอม หรือมีความเสี่ยงต่อจิตใจอย่างรุนแรง

Full Board Protocol

- การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โดยคณะกรรมการชุดใหญ่เต็มคณะ ซึ่งใช้กับงานวิจัยที่มีความเสี่ยงสูง มีความซับซ้อน หรือทำกับกลุ่มคนเปราะบาง
- **ความเสี่ยงสูง**: มีการทดลองทางคลินิก การใช้ยาใหม่ หรือเครื่องมือแพทย์ที่รุกล้ำร่างกาย
- **กลุ่มเปราะบาง**: ทำวิจัยกับเด็ก คนท้อง ผู้ป่วยทางจิต หรือผู้ที่ไม่สามารถปกป้องตนเองได้
- **หัวข้อละเอียดอ่อน**: มีประเด็นเรื่องความลับทางกฎหมาย หรือผลกระทบต่อสังคมระดับสูง

Expedited Protocol

- กระบวนการพิจารณาโครงร่างการวิจัย แบบเร่งด่วนหรือแบบเร็ว
- เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงต่ำมาก หรือมีความเสี่ยงไม่เกินระดับความเสี่ยงน้อย ต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ
- เป็นการเก็บข้อมูลทั่วไปที่ไม่รุกล้ำ เช่น การทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือการเจาะเลือดปริมาณน้อยมาก
- เป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยเล็กน้อย ที่เคยผ่านการอนุมัติไปแล้ว

ตารางเปรียบเทียบระดับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

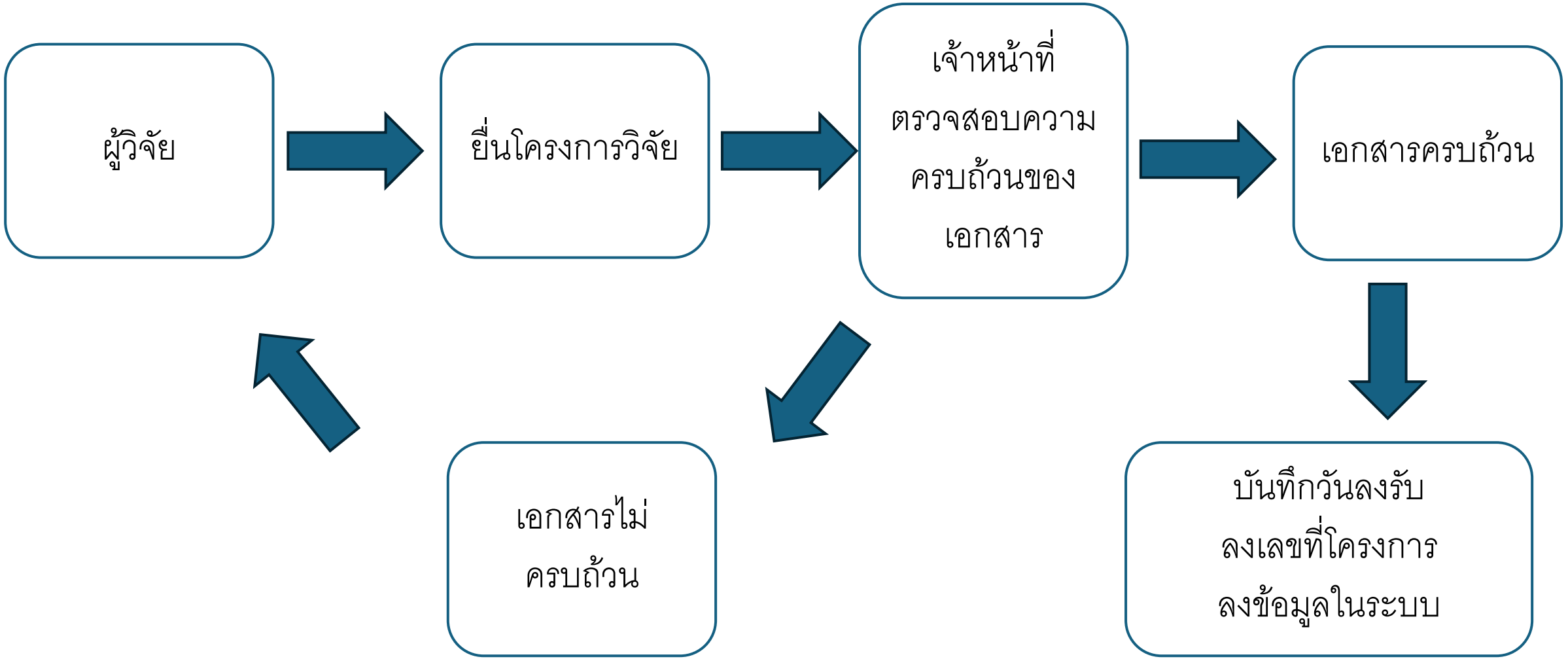
Type	Risk	รูปแบบการพิจารณา	Sample
Exemption	ไม่มี / ต่ำมาก	ประธานหรือเลขานุการตรวจสอบความเข้าข่าย และออกใบยกเว้นให้	แบบสอบถามความพึงพอใจทั่วไปที่ไม่ระบุชื่อ
Expedited	ต่ำ	ส่งให้กรรมการ 2-3 ท่านพิจารณาทางออนไลน์ โดยไม่ต้องเข้าประชุมใหญ่	การเจาะเลือดปริมาณน้อย, การเก็บตัวอย่างน้ำลาย, สัมภาษณ์เชิงลึกที่ไม่กระทบจิตใจ
Full Board	สูง หรือกลุ่มเปราะบาง	นำเข้าที่ประชุมใหญ่ของคณะกรรมการทั้งหมดเพื่อลงมติร่วมกัน	การทดลองยาใหม่, การผ่าตัด, วิจัยในเด็กหรือผู้ป่วยจิตเวช

SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

Work Flowchart

(KRIS)

IoT System & Information Engineering KMITL


ผู้วิจัย
ยื่นโครงการวิจัย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
เอกสารครบถ้วน
บันทึกวันลงรับ ลงเลขที่โครงการ ลงข้อมูลในระบบ
เอกสารไม่ครบถ้วน

จัดเตรียมแบบฟอร์ม
พิจารณา
ส่งให้ ประธาน
คณะกรรมการ

ตรวจสอบความ
ครบถ้วน และกำหนดวิธี
พิจารณาโครงการ
โดย ประธาน
คณะกรรมการ

วิธีพิจารณา

Exemption /
Expedited / Full
board

แบบฟอร์มในการขออนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์

https://drive.google.com/drive/folders/1gASdHe_o2wRhDrXgwe3iI376Al40p_UP

รหัสเอกสาร	เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารรูปแบบ PDF	ประเภทโครงการ			
		ไม่เข้าข่าย	ยกเว้น	เร็ว	เต็มชุด
AF 02-01	ประวัติผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยพร้อมเอกสารประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมของทุกท่าน (ต้องไม่หมดอายุ)	✓	✓	✓	✓
AF 03-01	แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย		✓	✓	✓
AF 03-01.1/ AF 03-01.2	โครงร่างการวิจัย	✓	✓	✓	✓
AF 03-05.2	บันทึกข้อความโครงการวิจัยไม่เข้าข่ายการวิจัยในมนุษย์	✓			
AF 03-05.3	แบบยืนยัน/รับทราบโครงการวิจัยไม่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	✓			
AF 04-03	แบบรายงานการทบทวนแบบยกเว้นการพิจารณา		✓		
AF 04-04	เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย		✓	✓	✓
AF 04-05	เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย		✓	✓	✓
AF 04-06	เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนอาสาสมัครเด็ก			✓	✓
AF 04-07	เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง			✓	✓
AF 04-08	เอกสารชี้แจงและแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี			✓	✓
AF 04-09	หนังสือแสดงเจตนายินยอมการให้ใช้ศพ เพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์			✓	✓

การวิจัยในกลุ่มเปราะบาง

ICH GCP

กลุ่มเปราะบาง ICH GCP

บุคคลซึ่งอาจถูกชักจูงให้เข้าร่วมการวิจัยได้โดยง่าย ด้วยความหวังจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการวิจัย ไม่ว่าจะสมเหตุสมผลหรือไม่ก็ตาม

เช่น เป็นผู้ตกลงเข้าร่วมการวิจัย เพราะเกรงกลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งจากผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าหากปฏิเสธ ผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วนในสถานคนชรา คนตกงานหรือยากจน ผู้ป่วยในสภาวะฉุกเฉิน ชนชาติเชื้อชาติ คนกลุ่มน้อย คนเร่รอน คนไร้บ้าน ผู้อพยพ เด็ก เป็นต้น

กลุ่มเปราะบาง CIOMS 2016

บุคคลที่ไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนเองได้ เนื่องจาก ขาดความสามารถในการตัดสินใจ ด้อยอำนาจ ปัญญา การศึกษา ทรัพยากร ความเข้มแข็ง

ผู้ที่อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีการควบคุม บริบทสังคม ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทำให้ไวต่อการฉกฉวยโอกาส

กลุ่มเปราะบาง NBAC

บุคคลผู้ซึ่งมีคุณค่าต่อการวิจัย เนื่องจากพวกเขามีความยากต่อการเข้าร่วมวิจัย เนื่องจากการยินยิมเข้าร่วมการวิจัยนั้นเกิดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดในการตัดสินใจ ข้อจำกัดในความสามารถ ข้อจำกัดในสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมนั้น หรืออาจเนื่องจากพวกเขามีความเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้วิจัย

กลุ่มเปราะบาง Declaration of Helsinki

บุคคลหรือกลุ่มคนผู้ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการวิจัย เนื่องจากในการขอความยินยอมนั้น พวกเขาถูกลดความสามารถในการยินยอมนั้น

เช่น งานวิจัยบางเรื่องมีความจำเป็นที่จะต้องปกป้องผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มนี้เป็นพิเศษ เนื่องจาก กลุ่มคนเหล่านี้ อาจเป็นผู้ไม่สามารถปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยได้ ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ถูกบังคับ การชักจูงให้เข้าร่วมการวิจัย

กลุ่มเปราะบาง UNESCO Declaration

บุคคลผู้ซึ่งมีความเปราะบางหรือมีโอกาสเกิดอันตรายจากประเด็นด้านโรคความพิการ ความเป็นส่วนตัว สังคม หรือสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเปราะบาง

บุคคลที่ขาดอิสระในการตัดสินใจเข้าร่วมวิจัยอย่างแท้จริงเนื่องจาก การบังคับ ความเกรงใจ สิ่งล่อใจ

- เด็กและเยาวชน: ผู้ที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
- ผู้สูงอายุ: โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
- คนพิการและทุพพลภาพ: ผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกายหรือสมอง
- ผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้ป่วยติดเตียง: ผู้ที่ต้องรักษาตัวต่อเนื่องและต้องการการดูแลใกล้ชิด
- ผู้มีรายได้น้อย: ผู้ที่ยากจนและเข้าถึงสวัสดิการได้ยาก
- สุขภาพ: เจ็บป่วยง่ายแต่เข้าถึงการรักษาได้ยาก
- ความเป็นอยู่: มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยหรือไม่ปลอดภัย
- การศึกษา: ขาดโอกาสเรียนหนังสือ
- รายได้: ไม่มีเงินพอใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

กลุ่มเปราะบาง

ไม่สามารถปกป้องตนเองได้
ไม่มีอิสระในการตัดสินใจ
มีความเสี่ยงสูงในการถูกบังคับชักจูง

กลุ่มไม่เปราะบาง

Capability – มีความสามารถ สติปัญญา วุฒิภาวะ การสื่อสาร

Autonomy - มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

Types of Vulnerable Subjects

ประเภทอาสาสมัครที่เปราะบาง

กฎระเบียบ 45 CFR 46

ข้อบังคับของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา (Code of Federal Regulations) ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของ มนุษย์ที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในงานวิจัย

Subpart A กฎเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการขอความยินยอม การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการประเมินความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วย

Subpart B ข้อกำหนดเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิด

Subpart C ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการศึกษาวิจัย ได้แก่ กลุ่มนักโทษ

Subpart D ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการศึกษาวิจัย ได้แก่ กลุ่มเด็ก

The National Bioethics Advisory Commission 2001

- กลุ่มเปราะบางจากความบกพร่องในการรับรู้ (Cognitive or Communicative Vulnerability) เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือสมอง ผู้ป่วยโรคทางจิตเวช
- กลุ่มเปราะบางจากขาดอิสรภาพ (Institution Vulnerability)
- กลุ่มเปราะบางจากความสำคัญลำดับขั้น (Deferential Vulnerability)
- กลุ่มเปราะบางจากสภาพเจ็บป่วย (Medical Vulnerability)
- กลุ่มเปราะบางจากด้อยเศรษฐานะ (Economic Vulnerability)
- กลุ่มเปราะบางจากการด้อยค่าในสังคม (Social Vulnerability)

Cognitive or Communicative Vulnerability

กลุ่มเปราะบางจากความบกพร่องในการรับรู้

- เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือสมอง ผู้ป่วยโรคทางจิตเวช เด็กหรือผู้เยาว์ที่ยังพัฒนาการทางความคิดไม่เต็มที่ ผู้ที่ไม่รู้หนังสือหรือมีทักษะการอ่านทำความเข้าใจต่ำ ผู้ที่ไม่เข้าใจภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ผู้ที่มีความพิการทางการได้ยินหรือการพูดที่อุปสรรคต่อการรับสาร

แนวทางการพิจารณาทางจริยธรรม (โดยเฉพาะในงานวิจัย)

- ผู้วิจัยหรือผู้เกี่ยวข้องต้องจัดหา วิธีการสื่อสารที่เข้าใจง่าย (เช่น ใช้ภาพประกอบ ภาษาถิ่น หรือเอกสารที่ปรับระดับความยากให้เหมาะสม)
- ต้องจัดให้มี **ผู้แทนโดยชอบธรรม (Legally Authorized Representative)** หรือกระบวนการพิทักษ์สิทธิ์ เพื่อร่วมตัดสินใจแทนหรือดูแลอย่างใกล้ชิด

Institution Vulnerability

กลุ่มเปราะบางจากขาดอิสรภาพ ภาวะที่บุคคลมีความเสี่ยงต่อการถูกชักจูง บังคับ หรือสูญเสียความสามารถในการตัดสินใจอย่างอิสระ เนื่องจากต้องอาศัยอยู่หรือทำงานภายใต้กฎระเบียบ การดูแล หรืออำนาจควบคุมของสถาบันหรือองค์กรต่างๆ

- เช่น ทหารเกณฑ์ นักโทษหรือผู้ต้องขังในเรือนจำ ผู้ป่วยในสถานสงเคราะห์ หรือสถานพยาบาลจิตเวช นักเรียนหรือนักศึกษาในสังกัดเฉพาะ

ผลกระทบในงานวิจัย

- การให้ความยินยอม (Informed Consent) อาจไม่เป็นไปตามความสมัครใจอย่างแท้จริง
- ผู้เข้าร่วมอาจกลัวผลกระทบเชิงลบหากปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการ

Deferential Vulnerability

กลุ่มเปราะบางจากความสำคัญลำดับขั้น ภาวะเปราะบางจากการอยู่ในความสัมพันธ์เชิงอำนาจหรือความเกรงใจ บุคคลที่อาจตกลงเข้าร่วมการวิจัยหรือทำตามคำสั่งโดยง่ายเพราะความเกรงใจ ไม่กล้าปฏิเสธ หรือเชื่อฟังผู้ที่มีสถานะสูงกว่า เช่น แพทย์ ผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์

- เช่น ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษากับแพทย์ผู้ทำการวิจัย นักศึกษาที่ถูกอาจารย์ชักชวนให้เข้าร่วมโครงการวิจัย ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกผู้บังคับบัญชาขอร้อง ทหารเกณฑ์ที่เข้าร่วมการทดสอบต่างๆ

แนวทางป้องกันทางจริยธรรม

- กระบวนการขอความยินยอมต้องปราศจากการใช้อิทธิพลหรือการชักจูงที่เกินเหตุ
- ผู้ชักชวนและขอความยินยอมต้องไม่ใช่บุคคลที่ทำให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกเกรงใจ หรือไม่มีความสัมพันธ์เชิงอำนาจ
- ควรให้บุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียมาเป็นผู้ดำเนินการขอเข้าร่วมโครงการวิจัยแทน

Medical Vulnerability

กลุ่มเปราะบางจากสภาพเจ็บป่วย ภาวะเปราะบางด้านการแพทย์หรือสุขภาพ หมายถึง สภาพที่บุคคลมีความเจ็บป่วยรุนแรง เรื้อรัง หรืออยู่ในภาวะที่วิธีรักษามาตรฐานไม่สามารถรักษาให้หายได้ ทำให้ร่างกายอ่อนแอ เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนสูง และอาจส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

- เช่น ผู้ป่วยโรคร้ายแรงระยะลุกลาม เช่น มะเร็งระยะสุดท้าย ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดในปัจจุบัน ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อเผชิญกับโรคระบาดหรือภาวะวิกฤตทางสุขภาพ

- **การดูแลและข้อควรระวัง**
- **ด้านจริยธรรมการวิจัย**: ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหากมีการคัดเลือกผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้าร่วมโครงการวิจัย เพื่อป้องกันการถูกชักจูงด้วยความหวังลมๆ แล้งๆ ว่าจะหายจากโรค
- **ด้านการรักษา**: ต้องการการดูแลรักษาประคับประคอง และการคุ้มครองสิทธิอย่างใกล้ชิดจากแพทย์และญาติ

Economic Vulnerability

กลุ่มเปราะบางจากด้อยเศรษฐานะ หรือทางเศรษฐกิจ

- เช่น คนที่มีรายได้ไม่แน่นอน ตกงาน มีหนี้สิน คนที่ไม่มีเงินออมสำรอง

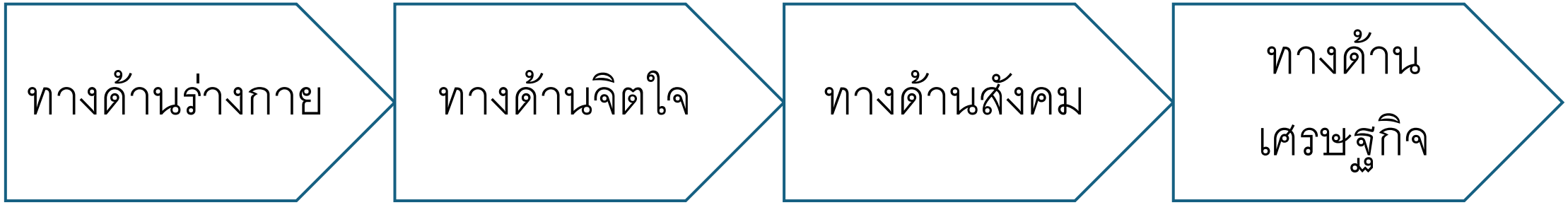
Social Vulnerability

กลุ่มเปราะบางจากการด้อยค่าในสังคม

- เช่น กลุ่มบุคคลหรือชุมชนที่มีข้อจำกัดในการรับมือ ป้องกัน หรือฟื้นตัวจากผลกระทบด้านลบ เช่น ภัยพิบัติ โรคระบาด แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ คนไร้บ้าน

กลุ่มเปราะบาง ในงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

กลุ่มเปราะบาง ในงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์



กลุ่มเปราะบางทางด้านร่างกาย (1)

- **ผู้มีความบกพร่องทางด้านการรับรู้** หากบุคคลนั้นไม่สามารถให2ความยินยอมได้ บุคคลที่จะให้ความยินยอมคือ ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
- **กลุ่มเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี** แบ่งเป็น 4 กลุ่มในการขอความยินยอม คือ

  ทารกในครรภ์ การขอความยินยอมต2องเกิดจากพ่อและแม่ของเด็ก

  อายุแรกเกิดถึง 6 ปี การขอความยินยอมต2องเกิดจากพ่อและแม่ของเด็ก

  อายุ 7-12 ปี การขอความยินยอมต้องเกิดจากความยินยอมของเด็กด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายสำหรับเด็ก (assent) และการยินยอมจากพ่อและแม่ของเด็ก

  อายุ 13-17 ปี การขอความยินยอมต้องเกิดจากความยินยอมของเด็กที่เป็นภาษาผู้ใหญ่ (consent) และการยินยอมจากพ่อและแม่ของเด็ก

กลุ่มเปราะบางทางด้านร่างกาย (2)

กลุ่มสูงอายุ ในการขอความยินยอมจากผู้สูงอายุ

- คำชี้แจงการวิจัยควรใช้ตัวหนังสือใหญ่พอที่ผู้สูงอายุสามารถอ่านได้
- ใช้คำง่ายต่อการเข้าใจ การดำเนินการ
- วิจัยกับผู้สูงอายุไม่ควรดำเนินการติดต่อเป็นระยะเวลายาวนานต่อครั้ง เพื่อป้องกันความเมื่อยล้าจากสภาพร่างกายผู้สูงอายุ
- หากมีการทดลองในกลุ่มนี้ ควรมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงหรืออันตรายต่อร่างกายอาจอันเกิดขึ้นอย่างรัดกุม

กลุ่มเปราะบางทางด้านร่างกาย (3)

กลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ บุคคลที่ตาบอดหรือมีความบกพร่องทางร่างกาย จนไม่สามารถลงนามในใบยินยอมได้

- กระบวนการขอความยินยอมยังคงต้องมี และพวกเขาเหล่านั้นอาจใช้วิธีการประทับตรานิ้วมือ (fingerprint) ยินยอมด้วยวาจา (verbal consent) หรือวิธีการอื่นใด ที่ปราศจากผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามแทน
- ควรต้องมีพยานที่มีความเป็นกลาง 1 คน ลงนามในใบยินยอมนั้นด้วย

กลุ่มเปราะบางทางด้านร่างกาย (4)

ผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นกลุ่มเปราะบางที่ค่อนข้างเป็นกลุ่มที่เป็นประเด็นอ่อนไหวมาก

- การขอหลักฐานการยินยอมจากกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้อาจยกเว้นได้ (waiver of consent) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
- แม้ว่าจะยังคงมีการถกประเด็นเรื่องนี้ทั้งในทางสังคม กฎหมาย และจริยธรรม
- อย่างไรก็ตามเงื่อนไขของการยกเว้นหลักฐานการยินยอมใน กลุ่มนี้ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ก่อน จึงจะดำเนินการเช่นนี้ได้

กลุ่มเปราะบางทางด้านจิตใจ

- การทำวิจัยใน**กลุ่มผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิต หรือบุคคลที่มีปัญหาในการรับรู้หรือความจำ**
- ควรมีการประเมินระดับการรับรู้/ความจำ/ระดับปัญหาสุขภาพจิต เพื่อนำไปสู่ระดับความเข้าใจในการขอความยินยอมจากกลุ่มนี้
- การดำเนินการวิจัยโดยใช้คำถามในกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ประสบภัยหรือผู้ที่ผ่านเหตุการณแลวร้ายในชีวิต นักวิจัยควรระมัดระวัง **ข้อคำถาม** ที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจบุคคล
- ควรมีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ด้านจิตใจอันอาจเกิดขึ้น เช่น มีนักจิตวิทยาเป็นที่ปรึกษาโครงการ/มีนักจิตวิทยาในพื้นที่ เป็นต้น
- เนื่องจากคำถามบางคำถามแม้ว่าผู้วิจัยได้ประเมินแล้วว่าไม่กระทบต่อจิตใจผู้เข้าร่วมวิจัย แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้จากคำถามที่ถูกพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว
- เพราะความเปราะบางทางจิตใจของแต่ละคนไม่เท่ากัน เช่น คำถามง่ายๆที่อาจก่อให้เกิดการซ้ำเติมทางจิตใจ หรืออาจรุนแรงจนถึง ความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย

กลุ่มเปราะบางทางด้านสังคม (1)

- การขอความยินยอมจาก**นักโทษ** ควรให้นักโทษมีอิสระอย่างแท้จริงในการตัดสินใจเข้าร่วมวิจัย (ปราศจาก การข่มขู่ บังคับ หรืออิทธิพล) และนักวิจัยต้องปฏิบัติต่อนักโทษเฉกเช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการให้ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ

- **กลุ่มเพศทางเลือก** งานวิจัยที่มีประเด็นวิจัยเกี่ยวกับเพศทางเลือก นักวิจัยต้องตระหนักถึงการรักษาความลับของบุคคลกลุ่มนี้ รวมถึงการเข้าถึงบุคคลกลุ่มนี้เพื่อขอความยินยอมก่อนเข้าร่วมวิจัย

กลุ่มเปราะบางทางด้านสังคม (2)

- **กลุ่มชนชาติพันธุ์/ผู้อพยพ/ผู้ลี้ภัย** ในกระบวนการขอความยินยอมหรือเก็บข้อมูลวิจัยจากบุคคลกลุ่มนี้ นักวิจัยควรใช้ภาษาเดียวกันกับพวกเขา หากต้องมีการใช้ล่าม ล่ามต้องเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมเดียวกันกับพวกและล่ามต้องเก็บรักษาความลับของบุคคลกลุ7มนี้

- **ผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย** งานวิจัยที่มีประเด็นวิจัยในผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย นักวิจัยต้องตระหนักถึงการรักษาความลับของบุคคลกลุ่มนี้ รวมถึงการเข้าถึงบุคคลกลุ่มนี้เพื่อขอความยินยอมก่อนเข้าร่วมวิจัย นักวิจัยต้องระมัดระวังความเสี่ยงหรืออันตรายอันอาจเกิดขึ้นจาก บุคคลกลุ่มนี้คือ การถูกจับกุม การตกงาน หรือการถูกฆาตกรรม เป็นต้น

กลุ่มเปราะบางทางด้านสังคม (3)

- **ผู้ใต้บังคับบัญชา** เช่น นักเรียน หรือ ทหารเกณฑ์ เป็นต้น ในกระบวนการขอความยินยอมจากบุคคลกลุ่มนี้ สิ่งที่นักวิจัยต้องดำเนินการคือ การให้พวกเขามีอิสระอย่างแท้จริงในการตัดสินใจเข้าร่วมวิจัย หากนักวิจัยมีอิทธิพลต่อผู้เข้าร่วมวิจัย ควรให้บุคคลที่ 3 เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลวิจัยให้แก1บุคคลเปราะบางกลุ่มนี้เพื่อลดอิทธิพล

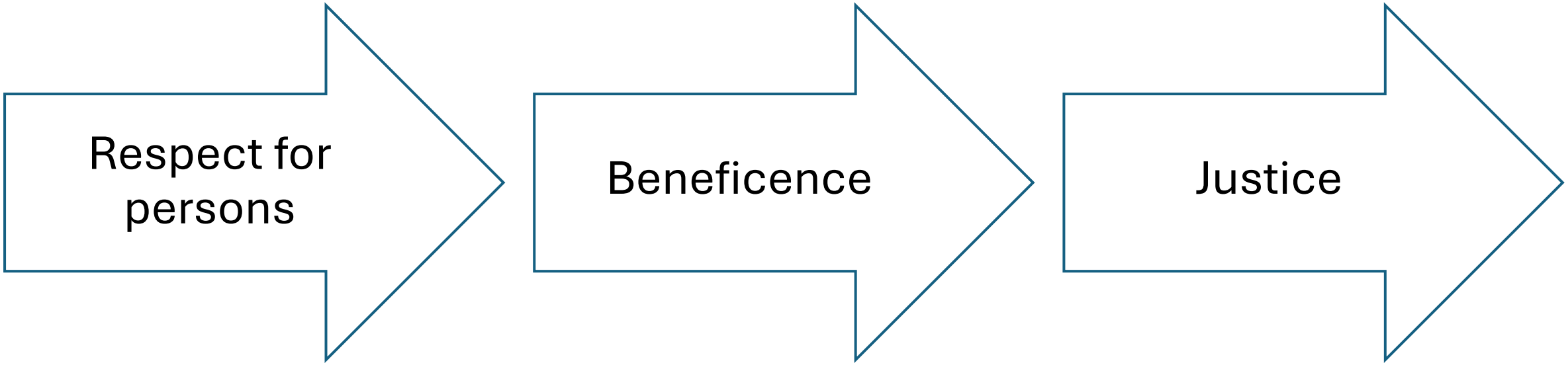
- **ผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคม** งานวิจัยที่มีประเด็นวิจัยในผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคม นักวิจัยต้องตระหนักถึงการรักษาความลับของบุคคลกลุ่มนี้ บุคคลที่มีชื่อเสียงทางสังคม อาทิเช่น ดารา นักร้อง รัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ รวมไปจนถึงผู้ที่เป็นที่รู้จักในชุมชน เป็นต้น

กลุ่มเปราะบางทางด้านเศรษฐกิจ

- **คนยากจน/ผู้ที่มีรายได้น้อย/คนตกงาน** ในกระบวนการขอความยินยอมจากบุคคลกลุ่มนี้ สิ่งที่นักวิจัยพึงตระหนัก คือ การตัดสินใจเข้าร่วมวิจัยโดยปราศจากสิ่งจูงใจ เช่น ค่าตอบแทน ค่าเสียเวลา หรือของขวัญที่มีมูลค่าเกินความเหมาะสม นอกจากนี้ การคัดเลือกกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้เข้าร่วมวิจัยควรมีเหตุผลตามหลักวิชาการและหลักวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง มิใช่เพราะชักจูงได้ง่ายหรือมีสิ่งล่อใจ เป็นต้น

หลักการในงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

3 หลักจริยธรรมพื้นฐาน – Belmont Report



Respect for Persons การเคารพในบุคคล

- ผู้เข้าร่วมวิจัยต้องมีสิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเอง และต้องปกป้องผู้ที่ด้อยโอกาสในการตัดสินใจ
- เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้เข้าร่วมวิจัย
- ผู้เข้าร่วมวิจัยต้องให้ ความยินยอมด้วยความสมัครใจ
- ทุกคนมีสิทธิในการตัดสินใจเข้าร่วมและถอนตัวด้วยตนเอง
- เคารพในการมีอิสระในการตัดสินใจให้คำยินยอมโดยมีข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน
- เคารพในความเป็นส่วนตัว
- รักษาความลับ

2 องค์ประกอบหลักของ Respect for Persons

1. **การเคารพในเอกสิทธิ์และการตัดสินใจของตนเอง (Respect for Autonomy):**

- บุคคลทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการคิด ตัดสินใจ และกระทำการต่างๆ ตามความต้องการของตนเอง โดยปราศจากการถูกบังคับ
- บุคคลนั้นต้องมีสติสัมปชัญญะและวุฒิภาวะเพียงพอที่จะเข้าใจข้อมูล
- การตัดสินใจต้องเกิดขึ้นจากความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริง ไม่ถูกขู่บังคับ โน้มน้าวใจ
- ผู้เข้าร่วมต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน (เช่น ข้อดี ข้อเสีย ความเสี่ยง วัตถุประสงค์) เพื่อใช้ประกอบตัดสินใจ

2 องค์ประกอบหลักของ Respect for Persons

2. **การปกป้องคุ้มครองผู้ที่มีความสามารถในการตัดสินใจจำกัด (Protection of Vulnerable Persons)**:

- บุคคลกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถปกป้องหรือตัดสินใจด้วยตนเองได้ (เช่น เด็ก ผู้ป่วยทางจิต หรือผู้ต้องขัง) จำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษ
- การขอความยินยอมผ่านผู้แทน (Consent): หากผู้ป่วยหรือกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถตัดสินใจเองได้ (เช่น เด็กเล็ก) ต้องขอความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย
- การรับฟังเสียงของผู้เปราะบาง (Assent): แม้จะขอความยินยอมจากผู้แทนแล้ว แต่หากเด็กหรือผู้ป่วยพอจะเข้าใจเรื่องราวได้ ต้องอธิบายให้ฟังและรับฟังความสมัครใจของเขาด้วย หากเขาปฏิเสธอย่างชัดเจนควรงดเว้น
- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหลุดรอด เพราะอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางสังคมหรือความปลอดภัยของเขา
- ในการวิจัย ความเสี่ยงที่กลุ่มเปราะบางจะได้รับต้องต่ำที่สุด และผลประโยชน์ของการวิจัยต้องตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของกลุ่มนั้น ๆ โดยตรง ไม่ใช่การนำพวกเขามาเสี่ยงเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มอื่น

Respect for Persons

- การให้ข้อมูลเพื่อขอความยินยอม (Informed Consent)
- การเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ (Voluntary Participation)
- การปกป้องกลุ่มเปราะบาง (Protection of Vulnerable Populations)
- การรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว (Privacy and Confidentiality)

Respect for Persons

- การให้ข้อมูลเพื่อขอความยินยอม (Informed Consent)

  ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และผลประโยชน์ของโครงการวิจัยให้ผู้สมัครฟังอย่างละเอียด โดยใช้ **ภาษาที่เข้าใจง่าย** หลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิคทางการแพทย์หรือกฎหมาย เพื่อให้ผู้สมัครเข้าใจข้อมูลทั้งหมดอย่างแท้จริงก่อนตัดสินใจลงนาม

- การเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ (Voluntary Participation)

  ผู้วิจัยแจ้งผู้เข้าร่วมวิจัยอย่างชัดเจนว่า **สามารถถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้** โดยไม่มีความผิด และจะไม่สูญเสียสิทธิประโยชน์หรือการรักษาพยาบาลที่ควรจะได้รับตามปกติ

Respect for Persons

- การปกป้องกลุ่มเปราะบาง (Protection of Vulnerable Populations)

  ในการวิจัยกับ เด็กเล็ก ผู้วิจัยจะต้องขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง (Parental Permission) ควบคู่ไปกับการขอความยินยอมจากตัวเด็กเองด้วยวาจาหรือเอกสารสั้นๆ ที่เข้าใจง่าย เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กไม่ได้ถูกบังคับ

- การรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว (Privacy and Confidentiality)

  ผู้วิจัยใช้วิธี เก็บข้อมูลเป็นรหัสลับ (coding) แทนการใช้ชื่อ-นามสกุลจริงของผู้เข้าร่วมวิจัย เพื่อปกป้องเอกลักษณ์บุคคลไม่ให้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะ

Respect for Persons - Sample

- การขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมวิจัยในบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคม เช่น กลุ่มอาชีพที่ผิดกฎหมายนั้น ระบุไว้ว่า กระบวนการขอความยินยอมยังคงต้องมี แต่หลักฐานการยินยอมหรือใบยินยอมสามารถยกเว้นได้ ทั้งนี้ เนื่องจากเพื่อการปกป้องอันตรายอันอาจเกิดแก่ผู้เข้าร่วมวิจัย

- การวิจัยในผู้ก่อการร้าย หลักฐานการยินยอมเข้าร่วมวิจัยสามารถ ยกเว้น ได้ (waiver of informed consent) ซึงกฎ common rule ระบุไว้ว่าคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ สามารถพิจารณาการยกเว้นหลักฐานการยินยอมจากผู้เข้าร่วมวิจัยได้หากหลักฐานการยินยอมนั้นจะนำไปสู่การเปิดเผยตัวตนของอาสาสมัครดังนั้นสิ่งหนึ่งที่นักวิจัยพึงระลึกเสมอ คือ การปกป้องความเสียงและอันตรายหรือการถูกจับกุมต่อผู้เข้าร่วมวิจัยอันเนื่องจากการวิจัย

Respect for Persons - Sample

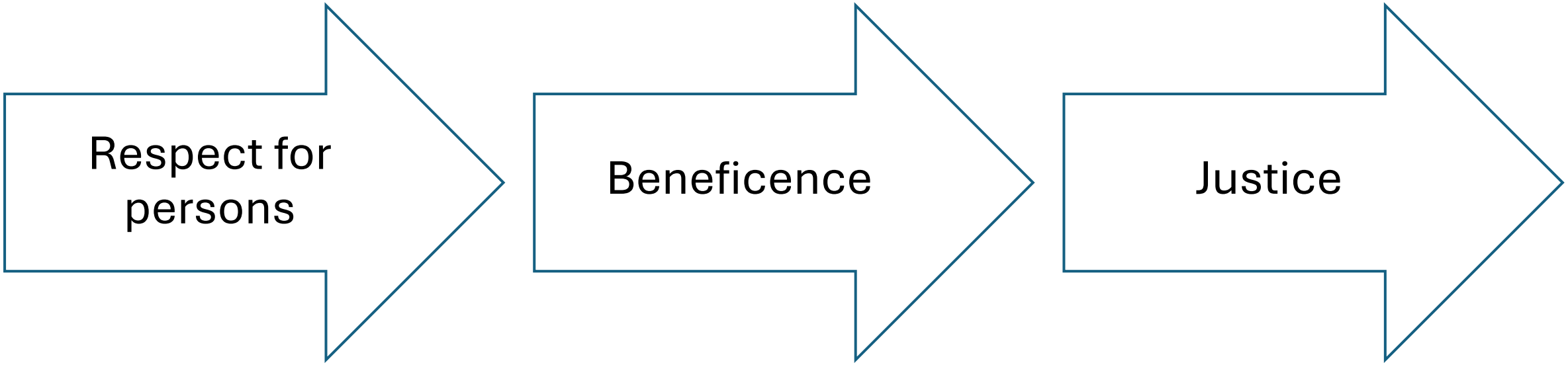
- งานวิจัยที่เป็นการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล กระบวนการขอความยินยอมยังคงต้องมี แต่สามารถชี้แจงข้อมูลงานวิจัยได้บางส่วน แต่เมื่อสิ้นสุดการวิจัยต้องแจ้งความจริงให้ผู้เข้าร่วมวิจัยทราบทั้งหมด

- ข้อมูลทั้งหมดที่นักวิจัยเก็บรวบรวมได้จะต้องนำข้อมูลย้อนกลับสู่ชุมชน ผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถเรียกข้อมูลที่นักวิจัยเก็บรวบรวมมาตรวจสอบได้ และผู้เข้าร่วมวิจัยมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลนั้นคืนและถอดถอนข้อมูลทั้งหมดที่ให้นักวิจัยได้ เช่น การระงับข้อมูลในการเผยแพร่เนื่องจากผู้เข้าร่วมวิจัยเกรงว่าจะส่งผลกระทบในทางลบต่อชุมชนของตนเอง เป็นต้น ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยแล้ว การป้อนข้อมูลย้อนกลับสู่ชุมชนหรือพื้นที่วิจัย เป็นสิ่งที่นักวิจัยควรปฏิบัติ

Respect for Persons - Sample

- การขอคำยินยอมจากผู้เข้าร่วมวิจัยในงานวิจัยที่เป็น งานวิจัยบนโลกโซเชียล หรือ อินเตอร์เน็ต สิ่งแรกที่นักวิจัยพึงกระทำคือ การขออนุญาตพื้นที่วิจัยจากเจ้าของเว็บไซตน์ กระบวนการขอคำยินยอมในการวิจัยบนเว็บไซต์ยังคงต้องมีอยู่ แต่หลักฐานการแสดงตัวตนในการยินยอมเข้าร่วมวิจัยสามารถแสดงได้โดยการคลิกลงบนช่องที่แสดงถึงการยินยอมเข้าร่วมวิจัยตามรหัสที่ นักวิจัยกำหนดไว้ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยในแต่ละคน เช่น ✓ **รหัส** 001 **ยินดีเข้าร่วม** เป็นต้น

3 หลักจริยธรรมพื้นฐาน



Beneficence คุณประโยชน์

- งานวิจัยต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ลดความเสี่ยงหรืออันตรายต่ออาสาสมัครให้เหลือน้อยที่สุด ทั้งความเสี่ยงด้านร่างกาย จิตใจ
- หลักจริยธรรมที่มุ่งเน้นการกระทำเพื่อประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้เกิดผลดี ช่วยเหลือ ป้องกันอันตราย และขจัดความเดือดร้อน
- ทำเพื่อ **สร้างประโยชน์สูงสุด ช่วยเหลือผู้อื่น** และ **ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี** ของผู้อื่นให้ดีขึ้น
- การชั่ง น้ำหนักระหว่าง ความเสี่ยง และ ผลประโยชน์
- การลดอันตรายให้น้อยที่สุด

Beneficence

- **การกระทำเชิงรุก**: ไม่ใช่แค่การไม่ทำร้ายใคร แต่หมายถึงการลงมือช่วยเหลือหรือสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นจริง
- **การชั่งน้ำหนักความคุ้มค่า**: ต้องเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงหรือผลเสียที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเลือกแนวทางที่ดีที่สุด
- **การปกป้องสวัสดิภาพ**: มุ่งดูแลกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัยและได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐานอย่างเต็มที่
- เช่น นักวิจัยต้องออกแบบการทดลองให้มีประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด และป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับอาสาสมัครให้น้อยที่สุด

Beneficence

- ความเสี่ยงที่ผู้เข้าร่วมวิจัยต้องเผชิญเป็นประจำสำหรับงานวิจัยแบบสำรวจ คือ ข้อคำถามที่มากเกินไป ผู้เข้าร่วมวิจัยต้องเสียเวลาในการตอบคำถาม หรือ เสียโอกาสในการทำงานในแต่ละวัน ดังนั้นนักวิจัยควรต้องใช้คำถามที่สำคัญที่สุดที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้เท่านั้น

- ความเสี่ยงที่ผู้เข้าร่วมวิจัยอาจต้องประสบคือ ข้อคำถามที่ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นตราบาป ละอายใจ รู้สึกผิดเศร้า สิ้นหวัง หดหู่ เสียใจ นักวิจัยควรมีการชี้แจงความเสี่ยงเหล่านี้ให้ผู้ที่จะเข้าร่วมวิจัยทราบถึงความเสี่ยงเหล่านี้ และนักวิจัยต้องบอกวิธีลดความเสี่ยงเหล่านี้ให้ผู้ที่จะเข้าร่วมวิจัยทราบก่อนที่เขาจะตัดสินใจเข้าร่วมวิจัย

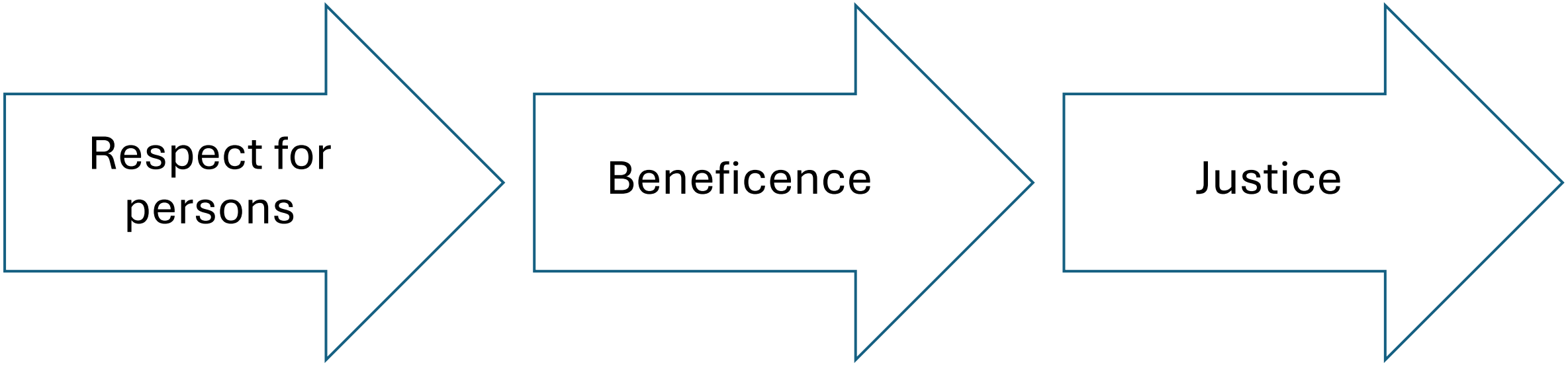
เช่น **ข้อคำถามอาจทำให้เกิด ความรู้สึกเป็นตราบาป ละอายใจ รู้สึกผิด เศร้า สิ้นหวัง หดหู่ เสียใจ แต่ท่านไม่จำเป็นต้องตอบคำถามที่ทำให้ท่านรู้สึกเกิดอาการเหล่านี้**

ในการชี้แจงแบบนี้ให้ผู้วิจัยระบุไว้ในแบบชี้แจงอาสาสมัคร เพื่อให้ผู้ที่จะเข้าร่วมวิจัยได้ทราบถึงความเสี่ยงของการวิจัยนี้ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย

Beneficence

- ประโยชน์ของการเข้าร่วมวิจัยนั้น นักวิจัยต้องแจ้งให้ผู้ที่จะเข้าร่วมวิจัยทราบด้วยเช่นกัน ประโยชน์ในการเข้าร่วมวิจัยมิได้หมายถึงเงิน ค่าเสียเวลาหรือของขวัญ แต่ประโยชน์ในการเข้าร่วมวิจัยหมายถึงคุณค่าอันพึงเกิดขึ้นในเชิงบวกต่อผู้ที่จะเข้าร่วมวิจัย คุณค่านี้หมายรวมถึงประโยชน์ในเชิงบวกที่บุคคล ชุมชน หรือสังคมจะได้จากผลการวิจัยเป็นต้น

3 หลักจริยธรรมพื้นฐาน



Justice ความยุติธรรม

- การคัดเลือกอาสาสมัครต้องมีความเท่าเทียม
- ปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมวิจัย อย่างถูกต้องยุติธรรมและเท่าเทียมกัน ทุกคนต้องได้รับสิทธิที่ พึงได้รับขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค
- ไม่เจาะจงเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อความสะดวกของผู้วิจัย
- ไม่เลือกปฏิบัติ หรือเอาเปรียบกลุ่มคนใดคนหนึ่งโดยไม่สมเหตุสมผล
- หลักการทางศีลธรรมที่เน้นความเที่ยงธรรม ต้องมีการกระจายประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมวิจัยอย่างเท่าเทียมกัน
- การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ต้องมีการกระจายความเสี5ยงต่อผู้เข้าร่วมวิจัยอย่างเท่าเทียมกัน
- การจัดสรรทรัพยากรหรือภาระหน้าที่อย่างเหมาะสม โดยปราศจากอคติ
- เช่น ไม่เลือกการทดลองที่อันตรายเฉพาะในกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส
- เลือกการทดสอบที่มีผลประโยชน์สูงในกลุ่มผู้มีโอกาสดีกว่าอยู่แล้วในสังคม

Type of Justice

- **Distributive Justice** (**ความยุติธรรมเชิงการจัดสรร**): การแบ่งปันผลประโยชน์, โอกาส, และภาระหน้าที่ในสังคมอย่างเป็นธรรม เพื่อไม่ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูกเอาเปรียบหรือรับภาระมากเกินไป

- **Procedural Justice** (**ความยุติธรรมเชิงกระบวนการ**): กฎ กติกา หรือขั้นตอนในการตัดสินใจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และใช้เกณฑ์เดียวกันกับทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น

- **Retributive/Corrective Justice** (**ความยุติธรรมเชิงแก้ไขหรือลงโทษ**): การเยียวยาความเสียหายหรือการกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมต่อความผิดที่กระทำลงไป

Declaration of Helsinki

- แนวทาง จริยธรรมสากลสำหรับการศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ของสภาองค์การสากล ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และแนวทางการปฏิบัติการวิจัยที่ดีขององค์การอนามัยโลก และองค์การสากล เพื่อสร้างความประสานสอดคล้อง (International Conference on Harmonization : ICH)

- การวิจัย ทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP) การถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามแนวทางเหล่านี้จะช่วยให้เกิด ความมั่นใจว่าศักดิ์ศรีสิทธิความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัย ได้รับการคุ้มครอง และผลของการศึกษาวิจัยเชื่อถือได้

14 หลักเกณฑ์ใน Declaration of Helsinki

1. ต้องแสดงถึงความจำเป็น โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำการทดลองหรือทดสอบในมนุษย์ กิจกรรมทั้งหมดที่ได้ออกแบบเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ เพื่อที่จะสร้างความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่สังคม

2. ผู้ทำการวิจัยจะต้องมีพื้นฐานความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่พอเพียงในเรื่องที่จะทำ การวิจัย โดยแสดงประวัติการศึกษา การฝึกอบรม และผลงานวิจัยในอดีต

3. โครงการวิจัยจะต้องมีการออกแบบอย่างดีและมีวิธีการวิจัยที่เหมาะสม สามารถตอบคำถาม การวิจัย หรือบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้มิฉะนั้นจะเป็นการทำให้มีคนต้องเสี่ยงโดยไม่เกิดประโยชน์

14 หลักเกณฑ์ใน Declaration of Helsinki

4. การวิจัยนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

5. ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมตามระยะต่าง ๆ ของการวิจัย

6. จำนวนคนที่ใช้ในการวิจัยจะต้องเหมาะสม ไม่มากเกินความจำเป็น และไม่น้อยจนไม่สามารถวัดค่าทางสถิติได้

7. ต้องพยายามให้มีความเสี่ยงต่ออาสาสมัครน้อยที่สุด

14 หลักเกณฑ์ใน Declaration of Helsinki

8. ต้องจัดทำเอกสารคำอธิบายการวิจัยให้อาสาสมัครแต่ละคนทราบโดยละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และไม่ปิดบังอำพราง โดยรูปแบบภาษานั้นต้องเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายสำหรับแต่ละ ระดับของอาสาสมัคร

9. นอกจากคำอธิบายการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรที่ควรมอบให้อาสาสมัครแต่ละคนแล้ว ผู้ทำการวิจัยหรือผู้แทนต้องอธิบายให้อาสาสมัครแต่ละคนเข้าใจอย่างละเอียดในเรื่องราวทั้งหมด เปิดโอกาสหรือกระตุ้นให้มีการซักถาม และให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และสามารถใช้เหตุผล ในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเป็นไปด้วยความเข้าใจและสมัครใจอย่างแท้จริง

10. ต้องมีใบยินยอมตนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้อาสาสมัครแต่ละคนลงนามอย่างเป็นอิสระไว้เป็นหลักฐาน โดยใบยินยอมตนต้องไม่มีลักษณะผูกมัด และอาสาสมัครสามารถถอนตัวจากโครงการ เมื่อใดก็ได้โดยไม่มีผลกระทบทางด้านลบตามมา

14 หลักเกณฑ์ใน Declaration of Helsinki

11. การตอบแทนผู้ที่ยินยอมตนให้ทำการวิจัยจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่มีลักษณะเป็น การจ้าง หรือจูงใจให้เข้าร่วมโครงการ โดยทั่วไปอาจจ่ายเป็นค่ารถ และค่าเสียเวลาโดยคิดจาก ค่าแรงงานพื้นฐานต่อวัน รวมทั้งอาจจ่ายค่าอาหารให้ด้วย เป็นต้น

12. ต้องแสดงผลการศึกษาในห้องทดลอง ในสัตว์ทดลอง หรือผลการศึกษาวิจัยอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อยืนยันถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมก่อนจะทำการทดลองในมนุษย์

13. ให้ดำเนินการวิจัยตามหลักการวิจัยทางคลินิกที่ดีในมนุษย์ (Good Clinical Practice: GCP)

14. การกระทำใด ๆ ที่ละเมิดต่อกฎระเบียบ นโยบายการปกป้องคุ้มครอง “สิทธิ” ของมนุษย์จะโดย ตั้งใจหรือไม่ก็ตามจะต้องได้รับการ “ปฏิเสธ” จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม

Good Clinical Practice: GCP

- มีผู้กำกับดูแลการวิจัย และมีคณะกรรมการดูแลด้านข้อมูลและความปลอดภัย (Data and Safety Monitoring Board: DSMB) แต่ละโครงการ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินการ วิจัย ใด ๆ ที่อาจมีส่วนก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตราย ความไม่สะดวกสบาย หรือ ก่อให้เกิดความอับอาย ซึ่งเป็นผลเสียแก่อาสาสมัคร

ผู้ทำการวิจัยต้องยุติโครงการก่อนกำหนด ในกรณีต่อไปนี้

- เมื่อพบอันตรายร้ายแรงเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ยินยอมตนให้ทำการวิจัย หรือมีข้อมูลด้าน ความปลอดภัยจากการศึกษาวิจัยอื่นชี้ให้เห็นว่า สมควรยุติการวิจัย
- กรณีทราบผลการวิเคราะห์ระหว่างโครงการ (Interim Analysis) ว่ายาที่วิจัยมี ประโยชน์ชัดเจนแก่อาสาสมัคร และไม่สมควรให้มีกลุ่มเปรียบเทียบ หรือใช้สารออก ฤทธิ์คล้ายยา หรือยาหลอก อีกต่อไป กรณีเช่นนี้อาจยุติโครงการ หรือ ปรับเปลี่ยนโครงการให้กลุ่มเปรียบเทียบได้รับยาวิจัยต่อไป และต้องรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทราบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นไปตามแผนที่เสนอไว้

9 ข้อควรทราบก่อนเริ่มทำการวิจัยและการทดลองในมนุษย์

1. ผู้วิจัยพึงศึกษาและรับทราบในจรรยาบรรณนักวิจัย และหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมสำหรับการวิจัยในมนุษย์
2. โครงการวิจัยต้องผ่านการพิจารณาให้การรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ
3. การทำวิจัยในพื้นที่ อาจจำเป็นต้องขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันในพื้นที่ที่ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลร่วมด้วย
4. ผู้วิจัยต้องอธิบาย/ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยในฐานะอาสาสมัคร หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนได้ทราบถึงอันตราย ผลข้างเคียง และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างหรือภายหลังการวิจัย

9 ข้อควรทราบก่อนเริ่มทำการวิจัยและการทดลองในมนุษย์

5. ผู้วิจัยต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ เช่น จุดมุ่งหมาย กระบวนการ โดยเฉพาะในเรื่องบทบาทของอาสาสมัครอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และให้เวลาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในฐานะอาสาสมัครได้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้จนสามารถตัดสินใจ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนลงนามในหนังสือยินยอม ตนให้ทำการวิจัยด้วยความยินดีและสมัครใจ

6. ผู้วิจัยต้องอธิบาย/ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยในฐานะอาสาสมัครทราบว่า เมื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยแล้วสามารถจะถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการรักษาที่ได้รับอยู่ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายใด ๆ ตามมา ในกรณีที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการทำวิจัย ผู้วิจัยควรมีมาตรการป้องกันให้ความปลอดภัย มาตรการรักษา และการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย

9 ข้อควรทราบก่อนเริ่มทำการวิจัยและการทดลองในมนุษย์

7. ผู้วิจัยยืนยันจะรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับ โดยการไม่เปิดเผยชื่อ ประวัติตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของอาสาสมัครให้ผู้อื่นทราบ โดยเก็บรักษาข้อมูลไว้ในสถานที่ปลอดภัย มิให้ผู้อื่นที่มิได้รับการยอมรับเข้าถึงข้อมูล และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจะมีการทำลายข้อมูลมิให้ปรากฏ

8. ผู้วิจัยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอาสาสมัคร หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนที่ลงนามไว้ในหนังสือยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและให้ความยินยอมจากอาสาสมัคร “การกระทำกับอาสาสมัครให้ทำวิจัย จะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายในทางแพ่ง ก็ต่อเมื่อผู้วิจัยได้แจ้งให้ทราบถึงผลความเสี่ยงและอันตรายที่พึงเกิดให้ชัดเจน หากปกปิดไว้หรือไม่แจ้งให้ทราบอย่างถูกต้องและครบถ้วนก็อาจจะไม่พ้นความรับผิดฐานละเมิด ส่วนทางอาญานั้น ถึงแม้อาสาสมัครจะยินยอม ผู้วิจัยก็อาจจะไม่พ้นความผิดฐานละเมิด เพราะในทางอาญา ผู้กระทำผิดจะไม่ต้องรับผิดก็ต่อเมื่อ ไม่มีเจตนาหรือประมาท ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการยากที่ผู้วิจัยจะอ้างว่าไม่มีเจตนา”

9 ข้อควรทราบก่อนเริ่มทำการวิจัยและการทดลองในมนุษย์

9. ผู้วิจัยพึงรับผิดชอบการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและกระบวนการที่ระบุไว้ใน โครงร่างวิจัยด้วยการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้งานวิจัยเสร็จสิ้นอย่าง มีคุณภาพ มิฉะนั้นจะพิจารณาได้ว่าผู้วิจัยบกพร่องและขาดจริยธรรมการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเก็บข้อมูลจากอาสาสมัครมาแล้ว

Privacy & Confidentiality

ความเป็นส่วนตัว และความลับ

Privacy

สิทธิของบุคคลในการจำ กัดการเข้าถึงโดยผู้อื่นในด้านของเรื่องส่วนตัวของบุคคลนั้น

- ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำ ให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

- ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น
- เลขประจำ ตัวประชาชน, เลขหนังสือเดินทาง, เลขบัตรประกันสังคม, เลขใบอนุญาตขับขี่, เลขประจาตัวผู้เสียภาษี, เลขบัญชีธนาคาร, เลขบัตรเครดิต
- (การเก็บเป็นภาพสำเนา บัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรอื่น ๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวมาย่อมสามารถใช้ระบุ ตัวบุคคลได้โดยตัวมันเอง จึงถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล)

What is Private Info?



ที่อยู่, อีเมล์, เลขโทรศัพท์



ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP address, MAC address, Cookie ID



ข้อมูลระบุทรัพย์สินของ บุคคล เช่น ทะเบียนรถยนต์, โฉนดที่ดิน



ข้อมูลบันทึกต่าง ๆ ที่ใช้ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล เช่น log file



ข้อมูลที่สามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลอื่นในอินเทอร์เน็ต

What is Private Info?

- ข้อมูลหมายเลขอ้างอิงที่เก็บไว้ในไมโครฟิล์ม

  แม้ไม่สามารถระบุไปถึงตัวบุคคลได้ แต่หากใช้ร่วมกับระบบดัชนีข้อมูลอีกระบบหนึ่งก็จะสามารถระบุไปถึงตัวบุคคลได้ ดังนั้นข้อมูลในไมโครฟิล์มจึงเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

- ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลข้างต้นได้

  วันเกิดและสถานที่เกิด, เชื้อชาติ, สัญชาติ, น้ำหนัก, ส่วนสูง, ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่, ข้อมูลการแพทย์, ข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลทางการเงิน, ข้อมูลการจ้างงาน

- ข้อมูลทางชีวมิติ (Biometric)

  รูปภาพใบหน้า, ลายนิ้วมือ, ฟิล์มเอกซเรย์, ข้อมูลสแกนม่านตา,ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง,ข้อมูลพันธุกรรม

- ข้อมูลการประเมินผลการทำงาน หรือความเห็นของนายจ้างต่อการทางานของลูกจ้าง

What is Non-Private Info?

- เลขที่บริษัท
- ข้อมูลสำหรับการติดต่อที่ไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคล เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรือ แฟกซ์ที่ทำงาน, ที่อยู่สำนักงาน, อีเมล์ที่ใช้ในการทำงาน, อีเมล์ของบริษัท
- ข้อมูลแฝง ข้อมูลหรือชุดข้อมูลที่ถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
- ข้อมูลผู้เสียชีวิต

Sensitive Personal Data

- เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
- ความเห็นทางการเมือง
- ข้อมูลพันธุกรรม
- พฤติกรรมทางเพศ
- ประวัติอาชญากรรม
- ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสุขภาพจิต
- ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา และปรัชญา

Confidentiality

- การรักษาความลับและกระบวนการที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัว
- **Breach of Confidentiality** (การละเมิดความลับ) คือการที่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลลับถูกเปิดเผย ส่งต่อ หรือเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากความตั้งใจ ความประมาท หรือระบบรักษาความปลอดภัยที่ผิดพลา

Confidentiality – How to Protect Data?

ใครเข้าถึงได้บ้าง เก็บนานเท่าใด

การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและ
ความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ ?

บอกให้อาสาสมัครทราบว่าข้อมูลอาจถูกเปิดเผยได้
แต่ผู้วิจัยจะมีวิธีการปกป้องรักษาความลับอย่างไร

PDPA

Personal **D**ata **P**rotection **A**ct

PDPA

- คือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุม **ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้**, **สิทธิของเจ้าของข้อมูล**, และ **บทลงโทษเมื่อฝ่าฝืน** เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม
- ประกาศใช้ 1 มิถุนายน 2565
- หลักการคือ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้น้อยที่สุด หรือใช้เฉพาะที่จำเป็น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุ้มครอง

- **ข้อมูลทั่วไป** (Personal Data): ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน วัน เดือนปีเกิด ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน ทะเบียนบ้าน
- **ข้อมูลอ่อนไหว** (Sensitive Data): ศาสนา, เชื้อชาติ, ประวัติอาชญากรรม, ข้อมูลสุขภาพ และความคิดเห็นทางการเมือง

PDPA ความเป็นมา

- กฎหมาย PDPA เรียกได้ว่าถอดแบบมาจากกฎหมายต้นแบบอย่างกฎหมาย GDPR (General Data Protection Regulation) ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป วัตถุประสงค์ของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของกฎหมาย ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีทำการแฮ็กข้อมูลหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวเพื่อข่มขู่หวังผลประโยชน์จากทั้งจากตัวเจ้าของข้อมูลเองหรือจากบุคคลที่ดูแลข้อมูล

PDPA สำคัญอย่างไร

- การทำให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในข้อมูลส่วนตัวที่ถูกจัดเก็บไปแล้ว หรือกำลังจะถูกจัดเก็บมากขึ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวให้แก่เจ้าของข้อมูล
- สิทธิการรับทราบและยิมยอมการเก็บข้อมูลส่วนตัว และสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว คัดค้านและเพิกถอนการเก็บและนำข้อมูลไปใช้ และสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนตัว
- สิทธิที่เพิ่มขึ้นของเจ้าของข้อมูล ทำให้ผู้ประกอบการขององค์กรและบริษัทต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเก็บรวบรวมและนำข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล

PDPA องค์ประกอบสำคัญ

- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)

  คนที่เป็นเจ้าของข้อมูลเป็นผู้ได้รับการปกป้องคุ้มครองและมีสิทธิต่าง ๆ เหนือข้อมูลส่วน บุคคลของตน

- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

  บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นคนตัดสินใจว่า จะมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอะไร เพื่ออะไร อย่างไร ภายใต้ PDPA ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้มีหน้าที่และความรับผิดหลักที่ต้องปฏิบัติตาม PDPA ให้ครบถ้วน

- ความยินยอม (Consent)

PDPA

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

- **สิทธิขอเข้าถึง**: ขอดูหรือขอสำเนาข้อมูลของตนเอง
- **สิทธิขอให้ลบ/ทำลาย**: สั่งให้ลบข้อมูลเมื่อไม่ต้องการให้เก็บไว้อีกต่อไป
- **สิทธิคัดค้าน**: ห้ามไม่ให้เก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
- **สิทธิถอนความยินยอม**: ยกเลิกการอนุญาตที่เคยให้ไว้ได้ตลอดเวลา

บทลงโทษผู้ฝ่าฝืน

- **ทางแพ่ง**: ชดใช้ค่าเสียหายจริงบวกเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 2 เท่า
- **ทางอาญา**: จำคุกสูงสุด 1 ปี หรือปรับสูงสุด 1 ล้านบาท
- **ทางปกครอง**: ปรับสูงสุด 5 ล้านบาท

การเก็บข้อมูลที่ผิดกฎหมาย PDPA

- **การบังคับยินยอมรับข้อมูลการตลาดและแชร์ข้อมูลข้ามเครือ**

ห้างสรรพสินค้าหรือเว็บไซด์มักมีข้อกำหนดให้ลูกค้าต้อง "ยอมรับ" การรับข้อมูลข่าวสารหรือการตลาด หรือการแชร์ข้อมูลลูกค้าทั้งเครือบริษัท โดยไม่มีทางเลือกในการปฏิเสธ หรือมีตัวเลือกที่ซับซ้อน การกระทำเช่นนี้ถือเป็นการบังคับความยินยอม ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย และถ้าหากมีการ "แชร์ต่อทั้งเครือ" โดยไม่มีขอบเขต และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลที่แท้จริง ก็ถือว่าผิดกฎหมายเข้าไปอีก

- **การรูดบัตรประชาชนหรือเก็บข้อมูลจากบัตรประชาชนโดยไม่จำเป็น**

สถานบันเทิงหรือหน่วยงานบางแห่งใช้เครื่องรูดบัตรประชาชนเพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างละเอียด เช่น ข้อมูลทะเบียนสมรส โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล นี่คือการละเมิดข้อมูลที่ร้ายแรงและเป็นบ่อเกิดของปัญหาแก๊งคอลเซนเตอร์ในปัจจุบัน เพราะข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไปเกินกว่าที่จำเป็น

การเก็บข้อมูลที่ผิดกฎหมาย PDPA

- “**การแสกนลายนิ้วมือหรือใบหน้า**” ของพนักงาน (โดยใช้ฐานความยินยอม) เป็นอันดับหนึ่งของท็อปลิสต์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มักถูกเข้าใจผิดว่าต้องการความยินยอม (Consent) จากเจ้าของข้อมูล แม้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ต่อให้พนักงานจะเพิกถอนความยินยอมภายหลัง ก็สามารถใช้ "ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน" หรือ "ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย" (เพื่อรักษาความปลอดภัย) เพื่อเก็บข้อมูลแทนได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอม

- **สแกนลายนิ้วมือเข้างานโดยไม่ขอ Consent**: บริษัทเปลี่ยนระบบลงเวลาทำงานเป็นแบบสแกนใบหน้าหรือลายนิ้วมือ (Biometric Data) โดยบังคับให้พนักงานทุกคนต้องทำทันที โดยไม่มีการขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก และไม่มีช่องทางสำรองให้เลือก

การเก็บข้อมูลที่ผิดกฎหมาย PDPA

- **ร้านค้าแอบถ่ายรูป**: ร้านอาหารหรือร้านกาแฟ ถ่ายภาพลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการติดใบหน้าชัดเจน แล้วนำไปโพสต์โปรโมทเพจเฟซบุ๊ก โดยไม่แจ้งจัดทำป้ายเตือน และไม่ขออนุญาตลูกค้าก่อน

- **บังคับกรอกข้อมูลเพื่อแลกบริการ**: เว็บไซต์บังคับให้กรอก "เลขบัตรประชาชน" และ "ศาสนา" เพื่อสมัครสมาชิกอ่านบทความทั่วไป ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการให้บริการ

- **แชร์ข้อมูลข้ามบริษัทในเครือ**: ลูกค้ากรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิกห้างสรรพสินค้า แต่ห้างกลับส่งข้อมูลนั้นไปให้บริษัทประกันที่เป็นพันธมิตรโทรหาลูกค้า โดยไม่ได้ระบุขอบเขตการแชร์ข้อมูลนี้ไว้ในข้อตกลงตอนสมัคร

การเก็บข้อมูลที่ผิดกฎหมาย PDPA

- **เก็บประวัติการรักษาโรค**: ร้านนวดหรือสปา บังคับให้ลูกค้ากรอกประวัติโรคประจำตัวทั้งหมดลงในระบบดิจิทัล เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลการตลาด โดยไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด

- **ส่งต่อไลน์กลุ่ม**: พนักงานบริษัทแคปหน้าจอแชทไลน์ (Line) ที่มีชื่อ นามสกุล และรูปโปรไฟล์ของลูกค้า ไปนินทาหรือวิพากษ์วิจารณ์ต่อในกลุ่มเพื่อนสนิท

- **เคสข้อมูลเวชระเบียนกลายเป็นถุงขนม**: โรงพยาบาลเอกชนจ้างบุคคลธรรมดาทำลายเอกสารประวัติการรักษาผู้ป่วย แต่ไม่มีสัญญาควบคุมและมาตรการตรวจสอบที่รัดกุม ส่งผลให้เอกสารหลุดไปอยู่ในร้านขายของและถูกพับเป็น "ถุงใส่ขนมโตเกียว"

การเก็บข้อมูลที่ผิดกฎหมาย PDPA

- **นิติบุคคลคอนโดแอบเปิดกล้องวงจรปิด**: กรรมการหรือเจ้าหน้าที่นิติบุคคล นำภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ส่วนบุคคล เช่น หน้าห้องพักของลูกบ้าน ออกมาส่งต่อในไลน์กลุ่มคอนโดเพื่อประจานหรือวิพากษ์วิจารณ์

- **ถ่ายติดคนอื่นแล้วนำไปโพสต์เชิงลบ**: ถ่ายคลิปคนนั่งหลับบนรถไฟฟ้า หรือคนแต่งตัวแปลกๆ ในห้าง แล้วนำไปโพสต์ลง TikTok/Facebook พร้อมแคปชันล้อเลียนหรือวิจารณ์ โดยเห็นหน้าเขาชัดเจน

- **ถ่ายรูปรีวิวคาเฟ่ติดหน้าคนอื่น**: ถ่ายรูปมุมมหาชนในร้านกาแฟแล้วติดใบหน้าของลูกค้าโต๊ะข้างๆ ชัดเจน นำไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียส่วนตัว

การเก็บข้อมูลที่ผิดกฎหมาย PDPA

- **แคปหน้าจอแชทไปประจาน**: แคปบทสนทนาที่มีรูปโปรไฟล์ ชื่อ หรือข้อมูลส่วนตัวของคู่กรณี นำไปโพสต์ลงกลุ่มไลน์อื่นหรือลงเฟซบุ๊กเพื่อประจาน

- **ส่งต่อประวัติ/เบอร์โทรคนอื่นโดยไม่ขอ**: เพื่อนทักมาขอเบอร์ติดต่อหรือไลน์ของเพื่อนอีกคน แล้วเรากด "แชร์ผู้ติดต่อ" (Share Contact) ส่งไปให้ทันที โดยที่ยังไม่ได้ถามความยินยอมจากเจ้าของเบอร์ก่อน

- **โพสต์คลิปอุบัติเหตุเห็นป้ายทะเบียนชัดเจน**: เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน กล้องหน้ารถเราบันทึกภาพไว้ได้ จึงนำคลิปไปโพสต์ลงกลุ่มเฟซบุ๊กเพื่อเตือนภัย แต่ในคลิปเห็นหน้าคนขับคู่กรณีและเลขทะเบียนรถชัดเจนโดยไม่เซนเซอร์

การเก็บข้อมูลที่ผิดกฎหมาย PDPA

- **ติดกล้องวงจรปิดส่องไปบ้านคนอื่น**: ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่หน้าบ้านตัวเอง แต่ปรับมุมกล้องให้ส่องเข้าไปเห็นพื้นที่ภายในบ้าน หรือประตูบ้านของเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามตลอดเวลา ถือเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว

- **เคสใส่ CC แทน BCC ตอนส่งอีเมล**: พนักงานบริษัทกดส่งอีเมลแจ้งข่าวสารหรือโปรโมชันหาลูกค้าพร้อมกันทีเดียว 500 คน โดยใส่รายชื่ออีเมลทั้งหมดลงในช่อง "CC" ทำให้ลูกค้าทุกคนสามารถมองเห็นชื่อและอีเมลของลูกค้าคนอื่นทั้งหมด

การเก็บข้อมูลที่ผิดกฎหมาย PDPA

- **ไม่แจ้งวัตถุประสงค์**: เก็บข้อมูลโดยไม่แจ้ง Privacy Policy ให้เจ้าของข้อมูลทราบ
- **ไม่มีฐานกฎหมายรองรับ**: แอบเก็บข้อมูลโดยเจ้าของไม่ยินยอม และไม่ได้จำเป็นตามสัญญาหรือกฎหมาย
- **เก็บเกินความจำเป็น**: ขอข้อมูลมากเกินกว่าวัตถุประสงค์การใช้งานจริง
- **ซื้อขายข้อมูลโดยมิชอบ**: นำรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลไปขายต่อให้บริษัทอื่น
- **เก็บข้อมูลอ่อนไหวโดยไม่ขอ**: แอบเก็บข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือลายนิ้วมือโดยไม่มีข้อยกเว้น
- **แอบอ้างหรือหลอกลวง**: ใช้อุบายหลอกลวงเพื่อให้เจ้าของข้อมูลกดให้ความยินยอม

Consent

Consent

- คือกระบวนการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจนแก่อาสาสมัครหรือเจ้าของข้อมูล ก่อนตัดสินใจเข้าร่วมวิจัยหรือยินยอมให้ใช้ข้อมูลอย่างอิสระ ปราศจากการบังคับ โดยยึดหลักความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

Process of Consent

- **จัดเตรียมเอกสารชี้แจงข้อมูล (Information Sheet):** เขียนอธิบายวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ระยะเวลา ความเสี่ยง ประโยชน์ และการดูแลรักษาความลับ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ใช้ศัพท์เทคนิค
- **จัดทำใบแสดงความยินยอม (Consent Form):** ระบุข้อความให้ชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมมีสิทธิสมัครใจและถอนตัวเมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ
- **ดำเนินการสื่อสารและให้เวลาตัดสินใจ**: อธิบายรายละเอียดให้ผู้เข้าร่วมฟัง เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย และให้เวลาคิดทบทวนอย่างเพียงพอ
- **การลงนามหรือบันทึกความยินยอม**: ให้ผู้เข้าร่วมลงลายมือชื่อ (Written Consent) หรือบันทึกเสียง/พยานบุคคลในกรณีที่จำเป็นตามความเหมาะสมของความเสี่ยง
- ในทาง UX UI โดยดูแค่การทำงานของผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องมีเป็นรายลักษณ์อักษณ แต่จะเป็น consent by action ควรมีข้อความแจ้งว่า ถ้ายินยอมให้กฎดำเนินการต่อ โดยที่ผู้เข้าร่วมสามารถยุติการเข้าร่วมได้ตลอดเวลา

Consent by Action

- การที่ผู้เข้าร่วมแสดงความยินยอมผ่านการกระทำแทนการลงลายมือชื่อ มักใช้ในงานวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ำมาก
- ไม่มีเอกสารลงนาม (Written consent) เพื่อป้องกันการสาว1ถึงตัวตนของผู้ร่วมวิจัย
- เช่น การส่งแบบสอบถามคืน
- การกระทำกิจกรรมต่อเพื่อยืนยอมการเข้าร่วม
- ที่สำคัญคือ ต้องไม่มีการเก็บ identifier เพื่อระบุตัวตน

Consent Divide by Age

< 7 ปี

- เตรียมเอกสาร สำ หรับการลงนามของ
- ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมตาม
- กฎหมาย (เด็กไม่ต้อง)

7-12 ปี

- เตรียมเอกสารภาษาเด็ก และการลงนามของเด็ก (Assent form)
- เตรียมเอกสารสำ หรับการลงนามของผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย

13-17 ปี หรือบ้างครั้ง 13-19

- เตรียมเอกสารภาษาผู้ใหญ่ เด็กและผู้ใหญ่ใช้เอกสารเดียวกันได้
- แต่ต้องมีช่องสำ หรับการลงนามของเด็ก (Assent) และ การลงนามของผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย

18 ปี หรือ 20 ปี ขึ้นไป

- เตรียมเอกสารภาษาผู้ใหญ่ และการลงนามสำหรับผู้ใหญ่

Consent by Action

- การที่ผู้เข้าร่วมแสดงความยินยอมผ่านการกระทำแทนการลงลายมือชื่อ มักใช้ในงานวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ำมาก
- ไม่มีเอกสารลงนาม (Written consent) เพื่อป้องกันการสาว1ถึงตัวตนของผู้ร่วมวิจัย
- เช่น การส่งแบบสอบถามคืน
- การกระทำกิจกรรมต่อเพื่อยืนยอมการเข้าร่วม
- ที่สำคัญคือ ต้องไม่มีการเก็บ identifier เพื่อระบุตัวตน

Waive Consent

- การยกเว้นการขอความยินยอม
- หมายถึง การได้รับอนุญาตให้ไม่ต้องดำเนินขั้นตอนการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรืออาสาสมัคร โดยมักใช้ในงานวิจัย หรือการจัดการข้อมูล เมื่อมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถขอความยินยอมได้จริง แต่ต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมก่อนเสมอ
- ใช้เฉพาะกรณีที่กฎหมายหรือคณะกรรมการจริยธรรมอนุญาตเท่านั้น ไม่ใช่การทำโดยพละการ
- เช่น นักสังคมศาสตร์ต้องการศึกษาพฤติกรรมการทิ้งขยะของคนเมือง โดยยืนสังเกตการณ์และบันทึกจำนวนคนที่ทิ้งขยะลงถังรีไซเคิล ณ สถานีรถไฟฟ้า

  เป็นการสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติในพื้นที่เปิด ไม่มีการจำแนกตัวบุคคล และการเดินเข้าไปขอก่อนจะทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนไป